

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004007-04.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ROBERTA CRISTINA DE MORAES COIMBRA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**MEDIDA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE DE
DESCONTOS DAS PARCELAS DO FIES. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA
TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.**

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de indeferimento da tutela de urgência, ora proferida pelo Juiz a quo. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5004007-04.2025.4.02.5101

510015502000 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004007-04.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ROBERTA CRISTINA DE MORAES COIMBRA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Medida de Urgência interposto pela parte autora em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 3ª VF de Volta Redonda, em que se pretende a suspensão dos descontos das parcelas do FIES, sob a alegação de que não foi observado o abatimento em 99% (noventa e nove por cento) ou ao menos 77% (setenta e sete por cento) sobre o saldo devedor da demandante perante a dívida restante.

O recurso é tempestivo.

Narra a parte autora que está adimplente com suas obrigações, e por mais que não se enquadre no CadÚnico ou não tenha recebido auxílio emergencial a partir de 2021, por bom senso e obediência à Carta Magna, requer a aplicação analógica do desconto de 77%, sendo no valor de R\$ 14.111,60 aos adimplentes, conforme concedido aos inadimplentes pela Lei 14.375/2022 e pela Lei 10.260/2001, visando à mitigação de danos à economia e à minimização dos impactos financeiros sobre as rendas das famílias envolvidas.

Aduz que a Lei nº 14.375/22, ao prever diferentes descontos aos beneficiários do FIES, os quais variam de 12% a 99% sobre o débito, conferindo os maiores percentuais aos beneficiários inadimplentes, incorreu em violação a diversos princípios constitucionais, tais como isonomia, capacidade contributiva, moralidade, confiança legítima, etc.

A recorrente postula pela suspensão dos descontos que entende acima do devido, por meio de tutela recursal de urgência, sustentando a presença dos requisitos legais. Aduz a probabilidade do direito através dos próprios argumentos ventilados no recurso.

Menciona que o perigo na demora do provimento jurisdicional se justificaria na causa de "graves e recorrentes angústias e preocupações financeiras à requerente, sendo que a continuidade poderá ensejar danos psicológicos irreparáveis".

Pedido liminar indeferido no evento 04.

Contrarrazões apresentadas pelo FNDE no evento 11, alegando que os requisitos para a antecipação de tutela não estão presentes no presente caso e que é patente o dano reverso caso haja o deferimento do provimento antecipado.

Apesar de regularmente intimados, não houve apresentação de contrarrazões pela União e pelo Banco do Brasil.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

A medida requerida impõe a presença de requisitos atinentes a probabilidade do direito e ao perigo de dano. O artigo 300 do CPC, que a prevê, também consigna que não será deferida em caso de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no que se convencionou chamar de *periculum in mora* inverso:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Como já havia mencionado na decisão do evento 04, a demandante nem sequer aduz cumprir os requisitos dispostos na Lei nº 10.260/01. Tão somente postula pela inconstitucionalidade da distinção entre os percentuais de desconto entre beneficiários adimplentes e inadimplentes, fixados pela Lei nº 14.375/22. Ao contrário, afirma não estar enquadrada nos requisitos legais, almejando elasticidade de interpretação para concessão do abatimento.

De fato, a nova redação legal admite escalonamento nos descontos, a depender de diversos critérios objetivos: se o beneficiário é adimplente ou inadimplente, o tempo da inadimplência, se tem registro no CadÚnico ou não, etc.

O desconto pretendido pela recorrente insere-se entre os maiores percentuais fixados pela legislação de regência, os quais são destinados aos beneficiários inadimplentes e, ainda assim, observados critérios objetivos, como tempo de inadimplência e data de contratação do crédito.

Quanto aos argumentos do recurso, no sentido de que as normas violariam o princípio da isonomia e outros correlatos, tem-se que a finalidade do legislador é a recuperação de crédito público, portanto razoável que o estímulo seja destinado àqueles que estão em situação de inadimplência.

O viés social do FIES não é ignorado pela Medida Provisória 1.090/21, convertida na Lei nº 14.375/22, que garante desconto de 12% aos beneficiários adimplentes, consoante destacado no art. 1º, V, da Resolução CG-Fies nº 51, de 21 de julho de 2022.

Aos incentivos educacionais promovidos pelo FIES correspondem créditos públicos a serem recuperados. Todos os beneficiários são devedores do erário, portanto a concessão de benefícios com a finalidade de reduzir o inadimplemento insere-se na zona de discricionariedade do Poder Público ("reserva de Administração"), ao que não corresponde direito subjetivo do devedor.

Nesse sentido:

CONSTITUICIONAL E ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. RENEGOCIAÇÃO. LEI 14.375/22. DESCONTO PARA ALUNO INADIMLENTE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS ALUNOS ADIMPLENTE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Trata-se de apelação interposta por ANDRE FELIPE DO Ó ROCHA em face de sentença de improcedência proferida em sede de demanda objetivando a renegociação do **FIES**, nos termos da Lei 14.375/2022 e Resolução nº 49/2022, com redução de 77% do total da dívida, restando o decisor fundamentado na ausência de previsão legal para aplicação do benefício ao demandante, tendo em vista que o contrato não estava em atraso há mais de 365 dias, conforme exigido pelos

dispositivos legais que disciplinam a renegociação pretendida, sendo a parte autora condenada no pagamento de verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida. - Na espécie, adota-se como razões de decidir, a bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto do recurso sob análise, concluindo pela ausência dos requisitos legais inerentes à renegociação pretendida, bem como no sentido de que não há violação ao princípio da **isonomia** na exclusão dos contratantes adimplentes do desconto de 77% do total da dívida previsto na Lei 14.375/2022.- A referida norma impõe o atendimento de dois requisitos para a concessão do aludido desconto sobre os débitos do FIES: (i) ser o crédito anterior ao ano de 2017; e (II) que a dívida esteja vencida e não paga há mais de 365 na data de 31/12/2021.- Na hipótese dos autos, o vencimento da primeira prestação do contrato ocorreu em 07/07/2021, restando evidenciado que o demandante não se adequa os requisitos legais para a concessão do benefício previsto pela Medida Provisória 1.090/2021 e pelo artigo 2º, I, e 5º, §3º, da Lei 14.375/2022.- **No que tange aos alunos adimplentes e à alegada violação ao princípio da isonomia, cumpre esclarecer que não existe um direito subjetivo à renegociação do saldo devedor, sendo certo que tais questões encontram-se na esfera de interesse e conveniência da Administração e não podem ser impostas pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida, tendo em vista a inexistência de conduta ilegal ou abusiva.** - Recurso de apelação do autor desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao demandante em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF2 , Apelação Cível, 5005775-64.2022.4.02.5102, Rel. VERA LUCIA LIMA DA SILVA , 6a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - VERA LUCIA LIMA DA SILVA, julgado em 19/02/2024, DJe 01/03/2024 16:13:32) (Grifo nosso)

Desse modo, verifico que os elementos constantes dos autos não são capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações, mostrando-se necessária melhor instrução dos autos para prolação de decisão.

Ademais, o risco de dano irreparável é suprimido, no presente caso, pela celeridade atinente ao rito dos Juizados Especiais, tendo em vista que somente se concebe a concessão de medidas tutelares em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 4º da Lei 10.259/01. Nesse sentido, ausente o “*periculum in mora*”.

Por conseguinte, a fim de evitar a antecipação do julgamento de mérito que depende da observância do devido processo legal, bem como do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa com a produção de provas eventualmente necessárias pela parte adversa, a antecipação da presente tutela pleiteada não deve ser deferida.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a decisão de indeferimento da tutela de urgência, ora proferida pelo Juiz *a quo*. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.